

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구, 통보

제 목 : [2] 가산세 관련 신원보증보험 활용 등 검토 필요

관 계 부 서 : 전력시장처, 인사처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 전력시장처, 인사처, 대구본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

국가는 납세자가 세금 신고, 세금계산서 적기 발행 등 법에 정해진 의무를 이행하지 않았을 때 가산세를 부과함으로써 납세 의무를 강화하고 준법성을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

2022년 7월 이후 대구본부에서 ‘세금계산서 지연수취(발행)’ 등의 사유로 납부한 가산세 현황은 아래 [표 1]와 같이 총 115건이었고, 금액은 13,805,660원이었다.

[표 1] 대구본부 가산세 납부 현황('22.7~'25.7)

구 분	세금계산서 지연수취(발행)	소득세/취득세 과소 신고	취득 지연신고	합 계
건 수(건)	익명화			
금 액(원)				

2. 관계 규정 및 판단기준

「세무업무처리지침(이하 ‘지침’)」 제6장 제12절 4. 가.에 따르면 고의 또는 중대한 과실로 인하여 발생한 가산세 등은 발생원인행위자가 변상한다. 다만, 변상할 직원의 근무성적, 가산세 등을 발생시킨 전례, 당해 사안에 대한 세법적용의 난해도 및 기타 여건 등을 참작하여 변상액을 경감할 수 있다.

지침 제6장 제9절 2.에 따르면 세무업무의 효율적인 처리와 가산세 등의 합리적인 관리를 위하여 본사 및 1차 사업소에 세무업무관리위원회(이하 ‘위원회’)를 설치·운영한다.

지침 제3장 제1절 1. 마.에 따르면 출납책임자 및 분임출납책임자, 출납담당자는 신원보증보험에 가입하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대구본부 가산세 납부 115건을 점검한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 가산세 발생 시 신원보증보험 활용 검토 필요

대구본부는 2024년 2월 지침 제9절 및 제12절에 의거 ‘345kV ●●□-□□□▲ T/L 안전이격거리 확보공사’ 관련 송전철탑 취득 미신고로 인한 가산세

9,859,860원을 위원회를 개최하여 80%는 회사 부담, 20%는 직원 부담으로 결정함으로써 담당 직원의 변상액을 경감하였다.

하지만 위원회 개최는 직원의 변상액 경감 효과만 있을 뿐 직원의 변상분을 제외한 나머지 비용은 여전히 회사가 부담해야 한다는 문제가 있다. 그래서 다른 비용 부담 사례 유무를 확인해 본 결과, 2024년 0월 ♣▣■에서 ‘舊 ♣♣●사옥 매각’ 관련 세금계산서 미발급 등으로 인해 발생한 가산세(9,886,436원)를 신원보증보험(이하 ‘보험’)을 통해 처리한 사례가 있었다.

♣▣■도 동일 건에 대하여 처음에는 2023년 0월 위원회를 개최하여 처리하였으나, 2024년 0월 자체 종합감사 시 보험사(■%) 문의 결과 담당 직원 신분상 조치를 조건으로 처리 가능하다는 답변을 받고 이를 처리¹⁾한 것이었다.

추가로 최근 5년간 전사에서 위원회를 통해 직원 부담액을 경감한 사례를 확인해 보니 아래 [표 2]와 같았다.

[표 2] 최근 5년간 전사 위원회 개최 내역

(단위 : 원)

개최월	대상사업소	가산세 발생 원인	회사부담	직원부담	총 액
익명화					

1) 신원보증보험으로 처리 시 수수료 공제 후 보상(♣▣■의 경우 전액 9,886,436원의 95.5%인 9,440,979원 보상)

개최월	대상사업소	가산세 발생 원인	회사부담	직원부담	총 액
익명화					

보험 처리를 하게 되면 ① 회사의 비용 부담이 경감될 수 있다는 점, ② 직원의 과실이 있는 경우 신분상 조치가 수반된다는 점을 고려할 때 회사 비용 절감을 위해 보험 처리를 검토할 필요가 있다고 판단된다.

다만 현재 신원보증보험의 경우 1차 사업소는 회계·출납 담당, 물품 취급 담당, 계약 담당, 사택 담당, 용지 담당 등 직위별로 가입이 잘 되어 있으나, 2차 사업소의 경우에는 사택 담당자만 보험에 가입되어 있었다는 점에서 상기 대구 본부의 경우와 같이 가산세 발생 원인의 책임이 2차 사업소 직원에게 있다면 보험 처리는 불가능하다는 한계가 있다.

따라서 전사적으로 가산세가 지속적으로 발생하고 있고, [표 3]과 같이 2025년 대구본부 연간 1인당 보험료가 00원(사택 제외)으로 가산세 납부 비용 대비 저렴하다는 점을 고려할 때 향후 회사 비용 절감을 위해 보험 관련 본사 주관

부서인 %%%는 예산의 범위 내에서 2차 사업소 보험 가입 대상 범위 확대를 검토할 필요가 있다고 판단된다.

[표 3] 대구본부 신원보증보험 연간 보험료 납부 현황

납부년도	가입 인원(명)	보험료(원)	1인당 평균 보험료(원)	비 고
익명화				

나. 가산세 직원 변상분 미납 건에 대한 위원회 등을 통한 조치 필요

대구본부는 ‘☎◎■ ■■■♂신도시지구 도시개발사업지구 내 지장전주 철거’ 관련 담당 직원의 세금계산서 발행 지연에 따른 가산세 2,798,230원이 발생하였으나 감사 기간 현재 아직 변상 조치가 이뤄지지 않고 있다.

하지만 해당 직원은 2차 사업소(♡♡♡) 근무 직원으로서 보험에 가입되어 있지 않으므로 신분상 조치를 통한 보험 처리는 불가하다.

따라서 대구본부 세무업무 담당자는 지침에 의거 해당 직원의 근무 성적, 가산세 등을 발생시킨 전례, 당해 사안에 대한 세법 적용 난해도, 기타 여건 등을 참작하여 변상액 경감 사유가 있다면 위원회를 통한 변상액 경감을 먼저 검토한 후 나머지 변상액이 있다면 원인 행위자(직상위자 및 차상위자 포함) 대상 수금 조

치를 조속히 시행하여야 한다.

다. ‘사업자의 세금계산서 발행 지연’에 따른 가산세 납부 불합리

대구본부 가산세 납부 115건 중 세금계산서 지연 수취 또는 발행 건수는 총 111건이었고, 그 중 61.7%에 해당하는 71건이 PPA²⁾ 사업자(이하 ‘사업자’)의 세금계산서 발행 지연에 따른 가산세였으며, 금액은 671,164원이었다.

그런데 아래 [그림]에서와 같이 PPA는 사업자가 세금계산서를 적기에 발행 하여야 우리 회사가 대금을 지급할 수 있는 구조이기에 가산세 발생의 원인이 사업자에게 있다고 할 수 있음에도 우리 회사에 가산세를 부과하고 있다는 점은 다소 불합리하다고 판단된다.

[그림] 전력판매대금 지급 절차



그럼에도 ‘신·재생에너지 발전전력의 전력구입계약서’(이하 ‘계약서’)에는 가산세 발생에 대한 책임이 고객에게 있음을 명시하지 않고 있다는 점에서 추후 계약서에 관련 내용을 삽입하여 사업자로 하여금 세금계산서 발행을 적기에 하

2) PPA(Power Purchase Agreement) : 발전사업자, 송·배전 사업자, 전력 소비자 간 전력 구매에 대한 계약

도록 유도할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

%%% 담당자는 신원보증보험 가입 대상의 확대 필요성에 대해 공감하였지만, 가입 업무의 금전적 리스크 및 가입 적정성 검토가 선행되어야 할 필요는 있다고 진술하였다.

대구본부 ♠♣◇ 담당자는 가산세를 신원보증보험으로 처리할 수 있는 것에 대해 알지 못하였다고 진술하였고, 미수금에 대해서는 해당 사업소에 지속적으로 독려를 함으로써 조속한 시일 내 처리하겠다고 답변하였다.

○●● 담당자는 사업자의 세금계산서 지연발행으로 인한 가산세는 「부가가치세법」 제60조에 의거 사업자(공급가액의 2%)와 우리 회사(공급가액의 0.5%)에 모두 부과되는 것이기에 사업자로 하여금 우리 회사로 부과되는 가산세까지 납부하도록 강제할 수 없어 회사 비용으로 처리하도록 사업소에 안내하고 있으나, 향후 국세청 등 관련 기관 대상 법률 질의를 통해 계약서에 가산세 발생 책임이 사업자에게 있다는 문구를 삽입할 수 있는지 검토해 보겠다고 답변하였다.

대구본부 PPA 담당자 면담 결과 매월 사업자를 대상으로 세금계산서 발행 안내문·SMS를 통해 안내는 하고 있으나, 여전히 발행을 지연하는 경우가 발생하고 있으며, 일부 사업자는 가산세 발생 안내 시 이를 납부하는 경우도 있다고

답변하였다.

조치할 사항

전력시장처장은 PPA 계약서상 세금계산서 지연발행으로 발생하는 가산세는 고객에게 책임이 있다는 문구 삽입 여부에 대해 검토하여 주시기 바랍니다.
(개선)

인사처장은 신원보증보험 활용의 활성화를 위한 가입 대상 확대 가능 여부에 대해 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

대구본부장은 위원회를 통해 변상금 납부 주체 결정 및 감액 여부를 판단하여 미납된 세금계산서 발행 지연에 따른 가산세 변상금이 납부될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 2 통 보 1	-	-	전력시장처 인사처 전 지역본부	전력시장처 인사처 대구본부